

산업재산 정보 제공 수수료

[소관 : 산업재산데이터관리과]

제	정	2011. 11. 28.	특허청고시	제2011-24호
개	정	2012. 06. 21.	특허청고시	제2012- 8호
개	정	2012. 12. 28.	특허청고시	제2012-43호
개	정	2013. 09. 27.	특허청고시	제2013-24호
개	정	2014. 11. 27.	특허청고시	제2014-31호
개	정	2017. 11. 28.	특허청고시	제2017-26호
개	정	2021. 05. 26.	특허청고시	제2021- 9호
개	정	2021. 05. 31.	특허청고시	제2021-13호
개	정	2024. 09. 23.	특허청고시	제2024-18호

제1조(목적) 이 고시는 산업재산 정보 활용 촉진을 위하여 관련 정보를 제공함에 있어 「산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률」 제14조 제2항 및 동법 시행령 제7조제3항에 따른 산업재산 정보 제공 수수료를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "산업재산 정보"란 산업재산의 창출·보호 및 활용 단계에서 특허청장이 수집·생성하거나 이를 조사·분석·가공·연계하는 등의 방법으로 처리한 모든 종류의 지식 또는 자료를 말한다.
2. "벌크 데이터"란 하나의 데이터베이스 또는 다수의 데이터베이스들로부터 추출되어 하나의 파일 또는 다수의 파일들 형태로 통합된 전자적인 데이터를 말한다.
3. "스키마 결합도"란 파일의 구성 요소들 간의 결합 정도로서 데이터 구조의 복잡성을 말한다.

4. "Open API (Application Programming Interface)" 는 데이터베이스 또는 콘텐츠를 외부에 제공하여 응용프로그램을 작성할 수 있도록 하는 공개 인터페이스를 말한다.

제3조(벌크 데이터 제공 수수료) ① 벌크 데이터 제공 수수료 산정 방식 및 상품별 가중치는 다음 각 호와 같다.

1. 상품별 수수료 산정에 기준이 되는 비용을 기준 수수료로 하고, 여기에 상품별 가중치를 적용하여 상품별 수수료를 결정한다.

< 벌크 데이터 제공 수수료 산정 방식 >

기준수수료(1,346,716원) × 상품별 가중치 = 상품별 수수료(1년분, 부가가치세 포함)

2. 상품별 가중치는 다음의 스키마 결합도에 따라 다르게 부여한다.

스키마 결합도(A) 정규화 값(A / $\sum A \times 100$)	가중치
0	0%
0 초과 0.5 미만	6.26%
0.5 이상 4 미만	50.68%
4 이상	243.07%

- ② 전문(全文) 데이터, 이미지 데이터 중 어느 하나만 제공받는 경우에는 기준수수료의 60%를 부과한다.
- ③ 서지 데이터만 제공받는 경우에는 기준수수료의 50%를 부과한다.
- ④ 기간별, 조건별 등 특정한 데이터만을 제공받는 경우 1건당 1회 100원을 적용한다.
- ⑤ 발간시기 및 신청인에 따라 다음 각 호의 할인율을 추가로 적용한다.
1. 발간시기에 따른 할인율은 다음과 같다.

공보년도	당해 연도	과거 1~5년	과거 6~10년	과거 11년~
할인율	-	30%	60%	무료

* 상기 도표의 과거 연도는 각 연도의 1월부터 12월까지 발간된 것을 포함한다.

2. 신청인에 따른 할인율은 다음과 같다.

신청인	할인율
개인, 중소·중견기업, 공공기관 또는 비영리 법인·단체	50%

- ⑥ 해외 상품의 경우, 제1항에도 불구하고 해외 특허청과의 협의를 통해 무료로 제공할 수 있다.

제4조(Open API 제공 수수료) ① Open API 상품 제공 수수료는 호출수 월 1,000건을 초과하여 사용하는 경우에 한하여 사용 기간에 따라 기준 수수료를 월 단위로 계산하여 부과하며, 1년분 기준수수료는 다음과 같다.

<API 기준 수수료>

기준 수수료 1,942,123원(1년분, 부가가치세 포함)

- ② 신청인 또는 신청 상품수에 따라 아래의 할인율을 다음 각 호에 따라 추가로 적용하며, 동시에 해당할 경우 각 호를 순차적으로 적용하여 할인한다.

1. 신청인에 따른 할인율은 다음과 같다.

신청인	할인율
개인, 중소·중견기업, 공공기관 또는 비영리 법인·단체	50%

2. 신청 상품수에 따른 할인율은 다음과 같다.

신청 상품수	할인율
2개 이내 상품을 신청하는 경우	50%

제5조(저장매체) 특정 저장매체(CD, DVD, 하드디스크 등)를 통해 데이터를 제공받는 경우 저장매체 비용 및 배송료를 실비로 별도 부과한다.

제6조(재검토기한) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제394호)에 따라 2024년 10월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매3년째의 9월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2012-8호,2012.6.21.>

이 고시는 2012년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제2012-43호,2012.12.28.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2013-24호,2013.9.27.>

1. (시행일) 이 고시는 2013년 9월 30일부터 시행한다.
2. (경과규정) 이 고시 시행일 전에 계약한 경우 계약만료까지는 종전 규정에 따른다.

부 칙 <제2014-31호,2014.11.27.>

1. (시행일) 이 고시는 2014년 11월 28일부터 시행한다.
2. (경과규정) 이 고시 시행일 전에 계약한 경우 계약만료까지는 종전 규정에 따른다.

부 칙 <제2017-26호,2017.11.28.>

1. (시행일) 이 고시는 2018년 1월 1일부터 시행한다.
2. (경과규정) 이 고시 시행일 전에 계약한 경우 계약만료까지는 종전 규정에 따른다.

부 칙 <제2017-26호,2017.11.28.>

1. (시행일) 이 고시는 2021년 6월 1일부터 시행한다.
2. (경과규정) 이 고시 시행일 전에 계약한 경우 계약만료까지는 종전 규정에 따른다.

부 칙 <제2021-9호, 2021.05.26.>

1. (시행일) 이 고시는 2021년 6월 1일부터 시행한다.
2. (경과규정) 이 고시 시행일 전에 계약한 경우 계약만료까지는 종전 규정에 따른다.

부 칙 <제2024-18호, 2024.09.23.>

1. (시행일) 이 고시는 2024년 9월 23일부터 시행한다.
2. (경과규정) 이 고시 시행일 전에 계약한 경우 계약만료까지는 종전 규정에 따른다.